

1501291-74.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2183022/2021 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 1999/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KETISON WILLIAM DOS SANTOS MARCELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501291-74.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2183022/2021 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, 1999/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

KETISON WILLIAM DOS SANTOS MARCELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

KETISON WILLIAM DOS SANTOS MARCELO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de julho de 2021, por volta das 18h53min, na rua José Francisco Perotti nº 112 - Implantação, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 72 (setenta e duas) porções de cocaína, com peso líquido total de 14,69 (catorze gramas e sessenta e nove centigramas), 04 (quatro) porções de maconha, com peso

líquido de 3,96g (três gramas e noventa e seis centigramas), substâncias que determinam dependência física e psíquica.

Notificado, o denunciado apresentou defesa preliminar (fls. 109 e 116/121).

A denúncia foi recebida em 11 de agosto de 2022 (fls. 146/148) e Ketison foi citado (fl. 191).

Em audiência por videoconferência foram ouvidas três testemunhas da acusação, duas da defesa e o réu foi interrogado (fls. 235 e 259).

Os debates foram convertidos em memoriais. Nessa fase, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, por entender comprovadas autoria e materialidade delitiva (fls. 263/271). O Defensor Público requereu sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, fez pedidos relativos à dosimetria penal (fls. 278/287).

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 92/94) e provas produzidas em Juízo.

A autoria, porém, é duvidosa.

Os policiais militares Rafael Pethrus Ferreira e Leandro Feliciano da Silva foram uníssonos ao afirmar que, estavam a caminho do bairro Habiteto para atenderem ocorrência que envolvia um procurado pela Justiça. Ao adentrarem com a viatura numa rua sem saída, avistaram um homem passar algo em mãos a outro homem. Matheus tentou fugir, mas logo foi alcançado. Ketison correu e foi alcançado após perseguição. Em revista pessoal, na pochete tinha porções de cocaína e maconha já cortada. De imediato, assumiu a traficância. Não o conheciam anteriormente.

Matheus Henrique de Oliveira Sena aduziu que estava com o réu, não tinham drogas, não correu quando viu os policiais e não os conhecia.

A testemunha da defesa Yasmin Taluani Antônio da Conceição é vizinha de Ketison, presenciou sua prisão. O acusado soltava pipa com Matheus no final da tarde quando foram abordados pelos policiais que agrediram ambos. Pediu que parassem ao que ouviu “cala a boca, senão vamos forjar”. Do nada os agentes da lei surgiram com as drogas. Os policiais não encontraram entorpecentes com o réu, pois soltava pipa e não tentou fugir. Tem conhecimento que Ketison usa maconha.

Marina Teodozio Antônio, tia-avó do acusado, chegou logo após a abordagem. Acrescentou apenas que o réu sempre trabalhou até ser preso.

Ketison negou a traficância. Disse que é usuário de maconha e, no dia dos fatos, soltava pipa quando foi surpreendido pelos policiais militares. Foi abordado, estava com Matheus, tendo os agentes dito que este tinha drogas. Na sequência, disseram que deveria assumir a propriedade dos entorpecentes. Negou, foi levado à delegacia, na qual soube das drogas. Tinha pochete apenas com seu cigarro de maconha.

Esse é o conjunto probatório.

Após análise da prova produzida, concluo que não há elementos que indiquem a culpabilidade do réu. Ou seja, a prova para a condenação do acusado é fraca, em que pese os policiais serem uníssonos em suas versões, as outras testemunhas presenciais ofertaram narrativa diversa. Há dúvida quanto à dinâmica da abordagem do réu. Assim, por existir dúvida razoável acerca da autoria do réu para o tráfico de drogas, e considerando que no processo penal a dúvida milita sempre em favor do acusado, em obediência ao princípio penal do in dubio pro reo, a absolvição, é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para absolver KETISON WILLIAM DOS SANTOS MARCELO, RG. 55.817.245 SSP/SP, da acusação descrita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, com as comunicações de praxe, encaminhem-se os autos ao arquivo digital.

P.R.I.C.

Sorocaba, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA